

ثانياً: آلية تحصيل الجزاءات المالية:

١ - آلية تحصيل الجزاءات المالية المفروضة على البنوك^١:

عملاً بأحكام المواد أرقام (٢١٦)، (٢١٧)، (٢١٨) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ بشأن الجزاءات المالية فقد تقرر ما يلي:

- ١- تقوم إدارة الإشراف على البنوك بمصرف قطر المركزي بإخطار البنك المعني بالجزاء المالي المتعلق بالرقابة والإشراف.
- ٢- يُمنح البنك مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم طلب مراجعة لإدارة الإشراف والرقابة متضمناً الأسباب والمبررات، ولن يتم النظر في أية طلبات مراجعة تُقدم بعد انتهاء المهلة المُشار إليها.
- ٣- يتم الفصل في طلب المراجعة المقدم من البنك خلال المهلة المحددة في البند (٢) أعلاه ويتم إبلاغ البنك المعني بقرار المصرف النهائي بشأن الجزاء المالي المفروض.
- ٤- في حالة عدم تقديم طلب المراجعة من البنك خلال المهلة المذكورة في البند (٢) أعلاه يتم تنفيذ قرار المصرف بفرض الجزاء المالي.
- ٥- يتم تحصيل الجزاء المالي المفروض من حساب البنك لدى المصرف عن طريق إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بالمصرف وفقاً للإجراءات المعمول بها.

٢ - آلية تحصيل الجزاءات المالية المفروضة على صناديق الاستثمار التي تؤسسها البنوك^٢:

عملاً بأحكام المواد أرقام (٢١٦)، (٢١٧)، (٢١٨) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ والمادة رقم (١٢) من قانون صناديق الاستثمار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية بشأن الجزاءات المالية فقد تقرر ما يلي:

- ١- تقوم إدارة الإشراف على البنوك بمصرف قطر المركزي بإخطار البنك المعني بالجزاء المالي المتعلق بالرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار.
- ٢- يُمنح البنك مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم طلب مراجعة لإدارة الإشراف والرقابة متضمناً الأسباب والمبررات، ولن يتم النظر في أية طلبات مراجعة تُقدم بعد انتهاء المهلة المُشار إليها.
- ٣- يتم الفصل في طلب المراجعة المقدم من البنك خلال المهلة المحددة في البند (٢) أعلاه ويتم إبلاغ البنك المعني بقرار المصرف النهائي بشأن الجزاء المالي المفروض.
- ٤- في حالة عدم تقديم طلب المراجعة من البنك خلال المهلة المذكورة في البند (٢) أعلاه يتم تنفيذ قرار المصرف بفرض الجزاء المالي.
- ٥- يتم تحصيل الجزاء المالي المفروض من حساب البنك لدى المصرف عن طريق إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بالمصرف وفقاً للإجراءات المعمول بها.

^١ التعميم رقم ٢٠١٦/٥٥ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٥ (إلى جميع البنوك).

^٢ التعميم رقم ٢٠١٦/٥٧ تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨ (إلى جميع البنوك).

٣- إجراءات وتعليمات الجزاءات للمؤسسات المالية^٢

حرصاً من مصرف قطر المركزي على تحديث التعليمات الرقابية الصادرة للمؤسسات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، نرفق لكم ما يلي:

١- إجراءات الجزاءات للمؤسسات المالية وحسب ما ورد بالملحق رقم (١٥٦)

٢- تعليمات الجزاءات للمؤسسات المالية وحسب ما ورد بالملحق رقم (١٥٧)

يسري العمل بهذه التعليمات من تاريخ هذا الكتاب، وفي حال عدم الالتزام سوف يقوم المصرف بتوقيع الجزاءات المالية المقررة وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.

^٢ كتاب المصرف رقم ٢٠٢٢/٣٢٦٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ إلى جميع المؤسسات المالية